

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL - 8e CHAMBRE

Jugement du 11 mars 2025, n° 2412873 - M. C. c/ préfet de la Seine-Saint-Denis (document fictif, pour tester le programme)

Vu la procédure suivante

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C., ressortissant marocain né en 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

Sur le refus de titre de séjour. 1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ou au séjour au titre du regroupement familial, dans les conditions prévues aux articles L. 434-1 à L. 434-4, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée [...] se voit délivrer une carte de séjour temporaire. » Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

2. M. C. soutient résider en France depuis 2015, y vivre en concubinage avec une ressortissante française et être père d'un enfant français né en 2022. Il produit des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir sa présence continue depuis 2017. Dans ces conditions, et alors même qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise (CE, 19 avril 1991, Belgacem, n° 107470 ; CE, ass., 19 avril 1991, Babas, n° 117680). Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention et l'article L. 423-23 du code précité.

3. Par ailleurs, l'article L. 423-7 du CESEDA ouvre droit à une carte de séjour au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions de l'article 371-2 du code civil. Le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est d'effet direct (CE, sect., 22 septembre 1997, Mlle Cinar, n° 161364), est également fondé.

4. En revanche, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté : l'arrêté vise les textes applicables et énonce les considérations de fait propres à la situation de l'intéressé. Il en va de même du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du même code (sic), la commission étant en réalité régie par le CESEDA, art. L. 432-14.

Sur l'obligation de quitter le territoire. 5. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée. L'annulation du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination prise sur le fondement de l'article L. 721-3 du même code. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, n'a pas été méconnu (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13 ; CE, 4 juin 2014, M. Halifa, n° 370515).

6. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celui tiré de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La cour administrative d'appel de Paris juge d'ailleurs de façon constante que l'annulation du refus de séjour emporte celle de la mesure d'éloignement (CAA Paris, 3e ch., 14 mars 2023, n° 22PA03456 ; CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 21VE02713).

Sur les conclusions à fin d'injonction. 7. L'article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit cette mesure. Le présent jugement implique la délivrance d'un titre de séjour : il

est enjoint au préfet de délivrer à M. C. une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte au titre de l'article L. 911-3 du même code.

Sur les frais du litige. 8. M. C. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État (CE, 28 avril 2006, n° 278581 ; CE, avis, 7 juin 2017, n° 408317).

DÉCIDE

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C. une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (CJA, art. L. 911-1). Article 3 : L'État versera à Me D. la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C., à Me D. et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient Mme E., présidente, M. F., premier conseiller, et Mme G., conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement (CJA, art. R. 751-1).